

Số: /TTr-STP

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 -2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Tờ trình số 59/TTr-HCCV ngày 28/11/2025 của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 -2030 (sau đây gọi tắt là *Đề án Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng*), như sau:

1. Cơ sở pháp lý đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025 của Quốc hội ban hành về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành tỉnh Lâm Đồng (mới), căn cứ quy định Luật Công chứng 2024, Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, theo đó ngày 22/9/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Về việc cho phép hợp nhất Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (mới), trong đó tại Điều 4 Quyết định số 1406/QĐ-UBND có yêu cầu: “*Sau khi được sáp nhập, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên lâm thời có trách nhiệm tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian tại Công văn số 545/HD-BTV ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Hiệp hội Công chứng Việt Nam về việc Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hợp nhất Hội Công chứng viên và báo cáo kết quả Đại hội theo đúng quy định.*”.

Tại khoản 6 Điều 18 Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng Việt Nam, quy định: **“Điều 18. Đại hội Hội công chứng viên**

6. Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội Hội công chứng viên, Ban Chấp hành gửi Hiệp hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Hội công chứng viên được thành lập Đề án tổ chức Đại hội, phương án nhân sự bầu hoặc bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. Đại hội chỉ được tiến hành sau khi có sự phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Hội công chứng viên được thành lập và có ý kiến nhất trí của Hiệp hội.”. Như vậy, Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng chỉ được tiến hành sau khi có sự phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến nhất trí của Hiệp hội, do đó việc Hội Công chứng viên tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 -2030 là có cơ sở pháp lý.

2. Quy trình thực hiện của Sở Tư pháp

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2025-2030), căn cứ Luật Công chứng 2024 và các văn bản có liên quan, ngày 10/12/2025, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1813/STP-BTTP gửi Sở Nội vụ về việc có ý kiến đối với Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 12/12/2025, Sở Nội vụ có Công văn số 3542/SNV-TCCB về việc ý kiến đối với Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó Sở Nội vụ thống nhất với nội dung Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở công văn góp ý của Sở Nội vụ; các văn bản hướng dẫn của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó:

- Đại hội tổ chức bằng hình thức “*Đại hội toàn thể công chứng viên*” theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ của Hiệp Hội công chứng viên Việt Nam quy định: “*Đại hội Hội công chứng viên được triệu tập theo hình thức Đại hội toàn thể công chứng viên; trường hợp Hội công chứng viên có từ 200 (hai trăm) công chứng viên trở lên thì có thể tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên* ”. Hiện nay Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng có 196 công chứng viên nên tổ chức bằng hình thức Đại hội toàn thể công chứng viên là phù hợp theo quy định nêu trên.

- Đối với tên gọi của Đại hội: “*Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên*” theo Hướng dẫn số 545/HD-BTV ngày 29/7/2025 của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

3. Đề xuất của Sở Tư pháp

Căn cứ quy định nêu trên, ý kiến của Sở Nội vụ đối với Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh, Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 59/TTr-HCCV ngày 28/11/2025 của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Đại hội hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng./.

Sở Tư pháp gửi kèm theo dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Đề án tổ chức Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2025-2030); Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2025-2030); Nội quy của Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc;
- Các phó giám đốc;
- Lưu: VT, BTTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Tài